

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1853/2530

นาง จิรภา สุตะ บุตร
นาย แถมสิน รัตนพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 326, มาตรา 328

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 59

จำเลยลงพิมพ์บทความหมิ่นประมาทโจทก์และ ป. ในครั้งเดียวกันเป็นการกระทำกรรมเดียว เมื่อ ป. ได้ฟ้องจำเลยในความผิดกรรมนี้จนมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา39(4).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน จำเลยที่ 2 เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรม กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ใส่ความโจทก์ต่อบุคคลที่สามด้วยการโฆษณาในเอกสารว่า 'ข่าวใหญ่ของสังคมเมืองหลวงวันนี้จะได้แก่ข่าวจิรภาบุตรโพลโทจวน วรรณรัตน์ กับเจ้าโฉมชบากำลังหาหนายความทำเรื่องขอหย่าขาดกับประมุข สุตะบุตร ผู้สามีซึ่งมีความสนิทชิดชอบไม่คลายต่อสุภาพสตรีชื่อ สุรีย์ พันธุ์เจริญขณะเดียวกันมาตามจิรภาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่า จะสมรสใหม่กับนัก

ธุรกิจหนุ่มแห่งนครลอสแอนเจลิส ชื่อเชาวน์ บุณณสมบัติผู้เพิ่งถูกภรรยาชื้อกัณหา ประกาศขอหย่าแยกทางเดิน' ซึ่งมีความมุ่งหมายให้ผู้อื่นหรือบุคคลที่สามเข้าใจว่า โจทก์มีความแตกแยกในครอบครัวถึงขั้นจะหย่าขาดจากสามีเพราะสามีโจทก์ไป ติดพันผู้หญิงชื่อสุรีย์ พันธุ์เจริญ และจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่1 ด้วยการนำเอา ข้อความดังกล่าวลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์'ดาวสยาม' ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2524 หลายครั้ง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 326, 328, 332 ยึดและทำลายหนังสือพิมพ์รายวันดาวสยามประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2524ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดลงในหนังสือพิมพ์

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ก่อนสืบพยานโจทก์ โจทก์ถอนฟ้องคดีเฉพาะจำเลยที่ 2ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 ให้ลงโทษตามมาตรา 328 จำคุก 3 เดือน และปรับ 4,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ตามมาตรา56, 58 โทษปรับให้บังคับ ตามมาตรา 29, 30 ให้ยึดและทำลายหนังสือพิมพ์รายวันดาวสยามฉบับประจำวัน พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน2524 กับให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดลงใน หนังสือพิมพ์รายวันดาวสยามเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการหมิ่น ประมาทโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ลงพิมพ์บทความดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ในคราว

เดียวกัน แม้จะเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร สามัญโจทก์ด้วยการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียว ไม่ใช่แยกเป็นต่างกรรมต่างวาระกัน เมื่อ นายประมุขฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลแขวงธนบุรี ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานหมิ่นประมาทในคราวเดียวกันนี้ และศาลแขวงธนบุรีได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ไปแล้ว ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5487/2525 โจทก์จะฟ้องจำเลยในความผิดอันเป็นกรรมเดียวกันนั้นอีกหาได้ไม่สิทธินำคดีมาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร แม้จะได้กระทำในครั้งเดียวกัน ก็เป็นความผิดหลายกรรมขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ได้ลงพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ 'ดาวสยาม' ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2524 หมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุข สุตะบุตร นายประมุขได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานหมิ่นประมาทดังกล่าวต่อศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงธนบุรีพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 แล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5487/2525 ของศาลแขวงธนบุรี คดีถึงที่สุดแล้วก่อนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้

คดีคงมีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม ศาลฎีกาเห็นว่า แม้บทความของจำเลยที่ 1 ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 'ดาวสยาม' ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2524 เป็นข้อความที่หมิ่นประมาทโจทก์และนายประมุขสุตะบุตร ก็ตาม แต่โจทก์และนายประมุขต่างก็ถูกหมิ่นประมาทเพราะการกระทำของจำเลยที่ 1 ในครั้งเดียวกัน จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว และหาได้ทำให้เกิดผลเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามที่โจทก์

ยกขึ้นเป็นข้อฎีกาไม่ การกระทำผิดดังกล่าว โจทก์และนายประมุขผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีร่วมกันหรือเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีเดียวกันหรือแยกกันฟ้องเป็นรายคดีก็ได้ ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดนั้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายประมุขได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในความผิดซึ่งเกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 อันเป็นกรรมเดียวกันนี้ต่อศาลแขวงธนบุรี และได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องนั้นแล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5487/2525 ของศาลแขวงธนบุรี ดังนั้น สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ